

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL IV

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

- Direitos de natureza dúplice: redistribuição e reconhecimento.

Por exemplo: quando se fala de educação, fala-se de reconhecimento e também de levar a escola para a população negra nos locais mais carentes. Quando se fala, por exemplo, de capoeira, fala-se de cultura, a proteção da capoeira. Isso é o reconhecimento dessa tradição, reconhecer que existe e deve ser preservada.

- Políticas públicas e fomento a entidades privadas.
- Campanhas educativas.
- Programas de ação afirmativa, em especial na educação.

Direito à Educação

O direito à educação é um assunto muito importante, pois é muito cobrado nas provas de concurso. É importante frisar que é uma norma obrigatória, pois quase todas as normas de educação são normas de incentivo, de fomento. Ou seja, o Estado não está obrigando, está estimulando, incentivando. Mas aqui nesse caso o Estado está realmente obrigando. Caso não cumpra, terá punições. Essa norma obriga o ensino de História Geral da África e da história da população negra no Brasil.



Importante não confundir os níveis de ensino. Temos a educação básica, que tem o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E temos a educação superior. A norma obriga o conteúdo da África e da história da população negra no Brasil para o ensino fundamental e médio, em todo o seu currículo. Caso caia currículo escolar específico, estará errado.

As duas primeiras normas são obrigatórias. A terceira é uma norma de fomento.

Portanto, é obrigatório colocar em todo o currículo escolar do ensino fundamental e médio, em escolas públicas e privadas, o conteúdo de História Geral da África e da história da população negra no Brasil, ressaltando o aspecto da contribuição fundamental para o desenvolvimento do país. Com relação a material didático e formação dos professores, será uma ação de fomento que o Poder Executivo **poderá** fazer.

Direito à Educação – Lei n. 10.639/2003

- **Altera a LDB** – Ensino fundamental e médio (oficiais e particulares).
- Obrigatoriedade do ensino sobre **História e Cultura Afro-Brasileira**.
- História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional.
- Ministrados no âmbito de **todo o currículo escolar**, em especial nas áreas de **Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras**.
- Calendário escolar – **20 de novembro: Dia Nacional da Consciência Negra**.

Obs.: a lei não criou o Dia Nacional da Consciência Negra; ela apenas incluiu no calendário escolar.



DIRETO DO CONCURSO

10. (CESPE/MPE-RR/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2017) De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, o estudo da história geral da África e da história da população negra do Brasil é obrigatório nos estabelecimentos de ensino
- a. Infantil e fundamental.
 - b. Fundamental e médio.
 - c. Médio, apenas.
 - d. Infantil, fundamental e médio.

ANOTAÇÕES

11. (ADAPTADA/MPE-PR/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2014) Nos estabelecimentos de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil.

COMENTÁRIO

Esse estudo não é obrigatório no ensino superior.

12. (IBFC/EMBASA/ENFERMEIRO DO TRABALHO/2015) Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados por meio de componente curricular específico, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País.



10m

COMENTÁRIO

Não componente curricular específico, e sim todo o currículo escolar.

Direito à Educação – Políticas de Fomento

Obs.: sempre que alguma lei tiver palavras como apoiar, incentivar, estimular, fomentar ou poderá, a banca trocará para expressões como dever, deverá, determinará, obrigar. Quando a banca faz isso, ela quer mudar o sentido da norma. Enquanto a lei estará dispondo que o Estado pode incentivar algo, sem que seja obrigatório, a banca tentará transformar o incentivo em obrigação, então a questão estará errada.

- Datas comemorativas de caráter cívico – poder público **incentivará** a participação de intelectuais e representantes do movimento negro em debates estudantis.
- Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação **poderão criar incentivos** a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra.



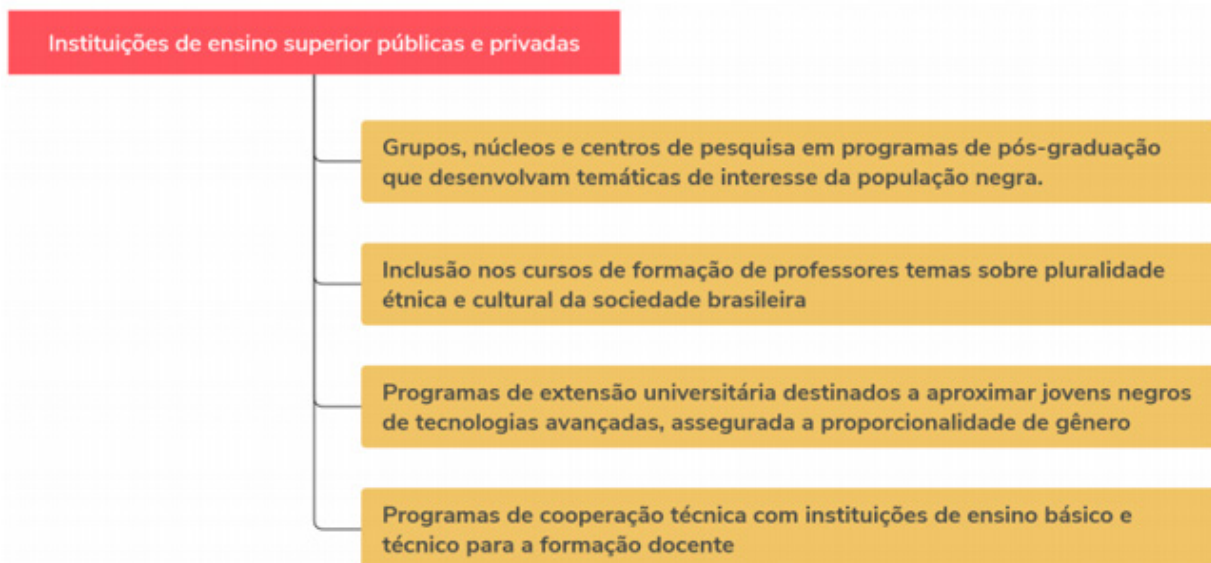
15m

ANOTAÇÕES

Obs.: fazer pesquisa envolve dinheiro, um pesquisador precisa de bolsa, de recurso. Nesse caso, a lei está dispondo que se tiver alguma pesquisa sobre a população negra, sobre quilombos, por exemplo, o Estado poderá dar uma contrapartida.

Políticas de Fomento

O que as Instituições de ensino superior públicas ou privadas **poderão** fazer:



ATENÇÃO

Lembrar que todas essas ações são incentivadas, fomentadas e não obrigatórias.



DIRETO DO CONCURSO

- 13.** (IBFC/EMBASA/ENGENHEIRO/2017) Assinale a alternativa correta sobre as previsões da Lei Federal n. 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, quanto à educação.
- a. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação determinarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração.

ANOTAÇÕES

- b. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação deverão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra.
- c. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos competentes, obrigará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra.
- d. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País.



Direito à Cultura

- Reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva, **com trajetória histórica comprovada**, como **patrimônio cultural brasileiro**.
- Preservação dos usos e costumes, tradições, manifestos religiosos, documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos **remanescentes das comunidades dos quilombos**.

Os remanescentes dos quilombos trazem uma reminiscência histórica, uma volta ao passado para que tenhamos hoje uma noção real do que foi a opressão histórica levada a cabo pela escravidão no nosso país. Portanto, é necessário proteger as comunidades remanescentes de quilombos. E quando se fala em proteger, é proteger as tradições culturais, as expressões, usos e costumes dessas comunidades.

Quando se fala de remanescentes e quilombos, é importante citar o chamado Desenvolvimento sustentável. Quando aprendemos desenvolvimento sustentável na escola, aprendemos de um ponto de vista ambiental, na geografia e biologia: "Desenvolvimento sustentável é o uso racional do meio ambiente. É usar os recursos naturais de maneira a permitir que as gerações futuras também possam usufruir desses recursos". Mas o desenvolvimento sustentável relacionado aos quilombos é um desenvolvimento sustentável que extrapola a dimensão ambiental, é um desenvolvimento culturalmente sustentável. Um desenvolvimento que preserva a tradição.

ANOTAÇÕES



25m

A maneira que esse grupo explora a terra é uma maneira que vem dos seus antepassados e esse conhecimento, por mais que seja rudimentar, foi passado de geração por geração. Portanto, o poder público não pode simplesmente acabar com esse costume e tradição. Por isso, o desenvolvimento sustentável tratado aqui é um desenvolvimento que protege a cultura, que deve ser preservada.

Em muitos quilombos temos o turismo étnico, quando há visitas, os visitantes têm contato com o passado histórico do país, entende o que foi a escravidão ao estar naquele ambiente. Esses remanescentes de quilombos que vivem ali também exploram a atividade econômica, oferecem souvenir que os visitantes podem comprar, cobram para a entrada; é uma maneira de aquela população ter alguma renda. Porém, nesse contato dos remanescentes com as pessoas que os visitam, não pode haver uma confusão e absorção cultural de maneira que os usos e costumes dos remanescentes e quilombos sejam perdidos. É importante preservar esses usos e costumes. É importante levar segurança nutricional e alimentar para que essas pessoas não passem fome, consigam produzir e ter renda, mas sem comprometer seus usos e costumes.

GABARITO

- 10. b
- 11. E
- 12. E
- 13. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
